

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
עאידה תומא סלימאן

פ/25/2791

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – השוואת קצבת אזרח ותיק לשכר מינימום), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 244 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 244(א), במקום "בשיעור של 17.7% מהסכום הבסיסי" יבוא "בסכום השווה לשכר מינימום לחודש, כהגדרתו בחוק שכר מינימום".
2. תיקון סעיף 247 א בסעיף 247 לחוק העיקרי, במקום הסיפה החל במילה "ההפרש" יבוא "1% מהסכום הבסיסי".

דבר הסבר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), מעניק קצבת אזרח ותיק לזכאים לכך לפי החוק. החוק קובע כי שיעור קצבת האזרח ותיק מלאה ליחיד יהיה 17.7% מהסכום הבסיסי. מדובר בסכום נמוך ביותר אשר אינו מאפשר לאדם שהגיע לגיל קצבת אזרח ותיק ולו הוצאות מיוחדות הקשורות למצבו, לכלכל את עצמו, לרכוש תרופות או לממן טיפולים רפואיים וסיעודיים הנדרשים לו. כ-25% מהקשישים בישראל כיום נמצאים מתחת לקו העוני. נתון זה מבטא מציאות חיים בלתי אפשרית עבור האוכלוסייה המבוגרת בישראל, שחלק ניכר ממנה נתמך סיוע. ניתן לראות ביטוי למציאות חיים קשה זו גם בנתונים שפורסמו בדוח העוני האלטרנטיבי של ארגון "לתת" בשנת 2018. על פי הדוח, 92.4% מהקשישים הנתמכים מעידים כי קצבת הזקנה אינה מאפשרת להם או מאפשרת להם באופן חלקי בלבד למלא את צרכיהם הבסיסיים למחיה בכבוד. כמו כן, 66.7% מהקשישים נתמכי הסיוע מעידים כי אינם מצליחים לשמור על מצב בריאותי תקין בעקבות מצבם הכלכלי, ו-89.8% מהם אינם יכולים לעמוד בתשלומים עבור סיעוד בדומה לשנה שעברה. הדוח מפרט גם כי 58% מהקשישים הנתמכים זקוקים לשיפוץ בביתם על מנת להתאימו למצבם הבריאותי. לפיכך, מוצע להשוות את סכום קצבת האזרח הוותיק לסכום השווה לשכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987, ובכך להגן על זכותם של הזכאים לקצבת אזרח ותיק להזדקן בכבוד,

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

להגביר את תרומתם ולעודד את השתלבותם בחברה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/3589/20) ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3730/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1246/23) ועל ידי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1513/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/576/24), על ידי חבר הכנסת אלי כהן (פ/1893/24) ועל ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/2721/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2381/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה וקבוצת חברי הכנסת (פ/1542/24) ועל ידי חבר הכנסת איימן עודה (פ/1543/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת איימן עודה (פ/794/25), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2112/25) ועל ידי חבר הכנסת דוד אמסלם (פ/2226/25).

הצעת החוק זהה לפ/1542/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ' באדר התשפ"ג (13.03.2023)